



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**COMARCA DE SÃO PAULO**  
**FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA**  
**1ª VARA CRIMINAL**  
**AV. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020**  
**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**

### SENTENÇA

Processo Digital nº: **0065704-48.2016.8.26.0050**  
 Classe - Assunto: **Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**  
 Autor: **Justiça Pública**  
 Réu: **GABRIEL CAETANO GUIMARAES ANDRADE**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Maria Priscilla Ernandes Veiga Oliveira**

Vistos.

**GABRIEL CAETANO GUIMARAES ANDRADE**, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do art. 33, *caput*, da lei nº 11.343/06; art. 12, *caput*, e art. 16, parágrafo único, IV, ambos da lei nº 10826/03, tudo em concurso material, porque em 07 de agosto de 2016, na Estrada do M'Boi Mirim, nº 10350, Parque do lago, nesta Comarca, tinha em depósito, para fins de mercancia, **23 porções de cocaína na forma de “crack” e 30 porções de *Cannabis sativa* L., vulgarmente conhecida como “maconha”,** substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, fazendo-o sem autorização legal ou regulamentar.

Consta ainda que em no mesmo dia, por volta das 08h36min, na Avenida José Estima Filho, nº 10, Jardim Angela, nesta Comarca, o réu portava uma espingarda calibre 12, com numeração suprimida, bem como mantinha em sua guarda, uma munição calibre .380, duas munições calibre .38 e oito munições calibre 7,62, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo a denúncia, policiais militares realizavam patrulhamento pelo local dos fatos quando avistaram três indivíduos dentro de um carro em atitude suspeita. Ao realizar a abordagem, todos se evadiram,



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**COMARCA DE SÃO PAULO**  
**FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA**  
**1ª VARA CRIMINAL**  
**AV. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020**  
**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**

sendo que o réu, que portava uma espingarda, foi detido no local.

Na casa do acusado, os policiais encontram as drogas e as munições apreendidas.

A destinação da substância ao tráfico ficou demonstrada pelas condições da prisão, pela quantidade de entorpecente apreendida e forma de acondicionamento.

A denúncia foi recebida em 07 de outubro de 2016 (fl. 122).

O réu foi citado.

Houve resposta à acusação e ratificação do recebimento da denúncia.

Laudos periciais às fls. 136/137, 150/152, 198/200 e 206/207.

Durante a instrução processual, o réu foi interrogado e foram ouvidas duas testemunhas (mídia digital).

Em alegações finais, a Dra. Promotora de Justiça, após análise das provas produzidas, requereu a condenação do réu, nos termos da denúncia (fls. 185/189).

A defesa, por seu turno, requereu, em suma, improcedência da ação por não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal, bem como diante da fragilidade do conjunto probatório. Subsidiariamente postulou pela fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa e da confissão, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e o direito do réu de apelar em liberdade (fls. 191/194).



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**COMARCA DE SÃO PAULO**  
**FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA**  
**1ª VARA CRIMINAL**  
**AV. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020**  
**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**

## **É O RELATÓRIO.**

### ***FUNDAMENTO E DECIDO.***

A ação penal é totalmente procedente.

As substâncias apreendidas foram submetidas a exame químico-toxicológico, cujo resultado foi positivo para cocaína e tricloroetileno, listadas entre as que determinam dependência física e psíquica (fls. 136/137), corroborando o laudo de fls. 21/22. Outrossim, os demais laudos juntados comprovam que a arma e as munições apreendidas eram aptas para a realização de disparos. Provada, portanto, a materialidade delitiva.

A autoria também restou incontroversa.

O réu, na fase inquisitiva, se reservou ao direito de permanecer em silêncio (fl. 08).

Já na fase judicial negou a práticas dos crimes. Disse que pegou carona em um carro e durante o trajeto foram abordados pelos policiais. Declarou que os ocupantes se evadiram e permaneceu dentro do veículo. A arma foi encontrada sob o banco. Na sua casa, os policiais encontraram as drogas apreendidas. Falou que tinha “maconha” e cocaína para consumo, mas a grande parte das drogas apreendidas foram deixada por amigos na noite anterior, quando deu uma festa em sua casa.

Sua versão, contudo, restou isolada do conjunto probatório.

O policial militar Daniel Cardoso Fernandes, que reconheceu o réu sob o crivo do contraditório, afirmou que estava em patrulhamento quando foi informado que um VW Parati preto estaria praticando roubos pela região. Disse que encontrou o veículo e realizou a abordagem. Duas pessoas



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**COMARCA DE SÃO PAULO**  
**FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA**  
**1ª VARA CRIMINAL**  
**AV. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020**  
**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**

se evadiram e o acusado desembarcou do veículo armado com uma escopeta calibre .12, mas se rendeu. Na casa do acusado foram encontradas as drogas e as munições, bem como uma balança de precisão.

Suas palavras foram ratificadas pelo seu colega de corporação, o policial militar Rodrigo Ruediger, que também reconheceu o réu durante a audiência.

As palavras dos policiais possuem plena validade, pois, como agentes públicos que até prova em contrário – não produzida nestes autos – estão a serviço da lei e da ordem. Em favor dos policiais milita a presunção *juris tantum* de que agem escorreitamente no exercício de suas funções (*JTJ 154/302, 159/310*), presunção essa aqui não elidida.

Ainda:

***“DEPOIMENTO DE POLICIAL. Valor probante. A tese da insuficiência testemunhal, quando emane de agentes da Polícia, consiste em velharia em boa hora mandada ao bolor dos armários de reminiscências especiosas. Desde que verossímeis; desde que partidas de pessoas insuspeitas ou desinteressadas, desde que nada se lhes oponha de valia há nenhuma razão, de ordem alguma para que se repudie a palavra de, precisamente, pessoas a quem o Estado confere a missão importantíssima de coibindo o crime, operar, e nada menos, a própria prisão. Não se legitima atribuir ao Estado essa insensatez” (RJTJESP 136/477).***

Desta forma, tem-se que a posse das drogas pelo réu é fato incontroverso nos autos, assim como também é a traficância, em razão da grande quantidade de droga apreendida – **23 porções de cocaína na forma de “crack” e 30 porções de *Cannabis sativa L.*, vulgarmente conhecida como “maconha”**- capaz de comprometer um grande número de usuários, conforme se depreende do auto de fls. 17/19.

Com relação aos crimes do estatuto do desarmamento, deve-se



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**COMARCA DE SÃO PAULO**  
**FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA**  
**1ª VARA CRIMINAL**  
**AV. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020**  
**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**

ter em consideração que o réu portava uma arma de fogo de uso permitido com numeração suprimida, possuía munições de dois calibres permitidos e possuía munições de calibre restrito.

Assim, deve ser condenado como incurso nas penas do art. 16, parágrafo único, IV; art. 12; e art. 16, *caput*, respectivamente.

Com relação aos crimes de posse de munição, de rigor o reconhecimento do concurso formal, vez que as munições foram encontradas ao mesmo, assim como o crime de tráfico de drogas.

Por fim, de rigor o reconhecimento do concurso material destes crimes com o crime de porte ilegal de arma de fogo.

Decidida a tipificação, passo a aplicar ao réu a sanção merecida, nos termos do art. 68 do Código Penal e art. 42 da Lei de Tóxicos.

O acusado é presumivelmente primário.

Assim, atenta às diretrizes do art. 59 do Código Penal, fixo sua pena-base no mínimo legal, em **05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa**, para o crime de tráfico de drogas; **03 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa**, com relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo; **03 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa**, com relação ao crime de posse ilegal de munição de calibre restrito; e em **01 ano de detenção e pagamento de 10 dias-multa** para o crime de posse irregular de munição de calibre permitido.

Deixo de atenuar a pena em razão da confissão, bem como pela menoridade relativa, por ter fixado a pena-base no mínimo legal (Súmula nº 231 do C. STJ).



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO  
COMARCA DE SÃO PAULO  
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA  
1ª VARA CRIMINAL  
AV. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020  
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Deixo de aplicar a causa de redução de pena preceituada no art. 33, §4º, da Lei de Tóxicos porque a quantidade de drogas apreendidas – **23 porções de cocaína na forma de “crack” e 30 porções de Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como “maconha”**- obsta o reconhecimento do redutor, não sendo suficiente para sua aplicação simples preenchimento dos requisitos objetivos do dispositivo legal. ***“Há, também, necessidade da fiel observância do que estabelece o artigo 42, da Lei nº 11.343/06, permitindo, por isso mesmo e por antítese ao aludido dispositivo, até mesmo a negativa da redução.”*** (TJSP, 14ª Câmara da Seção Criminal, Apelação Criminal nº 0021791-35.2010.8.26.0176, Relator Desembargador Marco de Lorensi, J. 11/11/2011, negaram provimento, v.u).

Ainda, há o entendimento jurisprudencial, em brilhante voto de lavra do Exmo. Desembargador do TJSP, Luis Soares de Mello, no sentido de que a aplicação do redutor é facultativa, consoante a letra da Lei, e deve ser analisada a cada feito: ***“Na terceira fase de aplicação da reprimenda, deixou-se, de forma acertada, de aplicar o redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas. Isto porque, nada obstante tenha a novel legislação anti-drogas (Lei nº 11.343, 23.ago.2006) criado aparente situação mais favorável aos traficantes primários (art. 33, § 4º), não é o caso de aqui considerá-la mais benéfica e em favor do acusado (“lex mitior”), porque meramente facultativa a situação (“...as penas poderão ser reduzidas...” g.do a.), o que desabilita sua aplicabilidade para o caso concreto, muito mais aqui, evidentemente, face à considerável quantidade, diversidade e poder vulnerante dos poderosos entorpecentes encontrados em poder do acusado, além das circunstâncias da prisão daquele, possível apenas diante do recebimento da denúncia anônima, o que demonstra que o réu já vinha***





TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO  
COMARCA DE SÃO PAULO  
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA  
1ª VARA CRIMINAL  
AV. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020  
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

*praticando a atividade ilícita há algum tempo. O que denota habitualidade constante e reiterada, a demonstrar que o réu não pode ser tratado igualmente a outros.”* (TJSP, 4ª Câmara de Direito Criminal, Apelação nº 0005862-19.2013.8.26.0091, Mogi das Cruzes, negaram provimento, v.u., j. 25/08/2015).

*“A lei atual trouxe tratamento distinto para quem oferece droga a pessoa de seu relacionamento sem objetivo de lucro a rigor, traficante de entorpecentes: § 3º do mesmo artigo 33. Ora, também se reserva tratamento diferenciado no § 4º, pois o redutor se dirige a quem comete uma das condutas puníveis constantes do caput ou do § 1º do artigo 33 quando o agente atua sem ter o lucro por meta, sem intuito de comércio, sem adotar a odiosa e desagregadora propagação narcótica como meio de vida. É assim que se deve considerar a exigência de “não se dedicar às atividades criminosas” (terceira figura dos pressupostos indispensáveis à concessão da benesse), porque quem procura obter vantagem financeira através do mercadejo de substância clandestina se propõe, claro, a exercer atividade criminosa: presta o torpe serviço para alguém, faz a deplorável intermediação para alguém, busca aumentar os recursos ilícitos de grupos ou organizações formadas à margem da lei para custear investidas delituosas n'outros setores do submundo. Convenhamos ser fenômeno de extrema raridade o traficante que age solitariamente...”* (TJSP. 3ª Câmara de Direito Criminal. Apelação nº 0102986-91.2014.8.26.0050. R. Des. Geraldo Wohlers. J. 10.11.2015). destaquei.

No caso dos autos, pela quantidade e tipo de drogas apreendidas, bem como as munições e arma de fogo, claramente o réu se dedica às



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**COMARCA DE SÃO PAULO**  
**FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA**  
**1ª VARA CRIMINAL**  
**AV. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020**  
**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**

atividades criminosas. Outrossim, possui outra condenação por tráfico de drogas.

Diante do reconhecimento do concurso formal entre os crimes de posse irregular de munição de uso permitido, posse ilegal de munição de uso restrito e tráfico de drogas; considerando que são três os crimes perpetrados e considerando que a pena do tráfico é superior às demais, aplico apenas esta pena e a exaspero em 5/12, totalizando **07 anos e 01 mês de reclusão e pagamento de 708 dias-multa.**

Pela aplicação da regra do concurso material entre estes crimes e o crime de porte ilegal de arma de uso permitido com numeração suprimida, somo as penas aplicadas, resultando em **10 anos e 01 mês de reclusão e pagamento de 718 dias-multa.**

Não existem outras causas de oscilação a serem consideradas, pelo que torno definitiva a pena imposta, mantendo a unidade do dia-multa no mínimo legal ante a falta de comprovação de boa situação financeira por parte do acusado.

Ante o exposto **JULGO PROCEDENTE** a pretensão deduzida nesta ação para **CONDENAR** o réu, **GABRIEL CAETANO GUIMARAES ANDRADE**, qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 33, *caput*, da lei nº 11.343/06; art. 12, *caput*, e art. 16, *caput*, ambos da lei n.º 10826/03, todos em concurso formal, e no art. 16, parágrafo único, IV, da lei n.º 10826/03, em concurso material com aqueles, ao cumprimento da pena de **dez anos e um mês de reclusão e ao pagamento para o Fundo Penitenciário da quantia equivalente a 718 dias-multa, com unidade no mínimo legal.**





TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO  
COMARCA DE SÃO PAULO  
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA  
1ª VARA CRIMINAL  
AV. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020  
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

O regime inicial para cumprimento de pena é o **fechado**, tendo em vista a pena aplicada, a hediondez do delito e a necessidade da prevenção do tráfico de drogas, que se expande cada dia mais com a benevolência dos aplicadores da Lei. Neste sentido: *“Tudo a revelar, portanto e enfim, que o tráfico vem, com a falta de rigor na aplicação da Lei, tomando conta da sociedade, a incutir-se como ato corriqueiro e cotidiano, ocorrido aos olhos de todos, sem que o Estado nada faça para punir aqueles que transgridem em plena confiança de impunidade a ordem jurídica em que a legislação se sustenta. Ora. O Direito é, acima de tudo e simplesmente, um fenômeno social, dêz que a própria Justiça é um ideal humano. Assim, as Leis e o ordenamento jurídico são frutos dos anseios de uma sociedade, que visam a proteger seus valores básicos através dos Poderes do Estado. Destarte, se a Lei objetiva recrudescer a situação dada ao traficante, a impor-lhe pena grave, evidente que a atuação do Judiciário não pode perder este Norte. O julgador, portanto, que é agente político, de evidente função social, aplicador da Lei, deve guinar a este sentido, 'data venia'. Daí que aquele que infringe as normas penais, dá um passo transgressor, contrário e desrespeitoso ao seio social em que convive, momento em que sujeita-se, de forma consciente, à atuação do Estado, que deve ser, também, retributiva. Com isso, não se pode jamais perder de vista que o tráfico de drogas trata-se de delito nefasto, que deturpa a sociedade, destrói seres humanos e lares, bem como ampara todo o mundo da criminalidade. Daí que aquele que se dispõe a disseminar entorpecente, cujo vício é odiável e de difícil recuperação, a infligir transtornos não apenas ao próprio dependente, como também a todo seu seio familiar e social, contribui para a destruição da própria sociedade. Merece, por isso, fixação de regime inicial compatível*



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**COMARCA DE SÃO PAULO**  
**FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA**  
**1ª VARA CRIMINAL**  
**AV. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020**  
**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**

*com as circunstâncias e consequências do delito por ele praticado. Àquele que é surpreendido em circunstâncias tais como as descritas nos autos, não há como aplicar-se regime mais brando, sob pena de violação ao princípio constitucional da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da Constituição Federal), o que não se pode permitir.”* (TJSP, 4ª Câmara de Direito Criminal, Apelação nº 0005862-19.2013.8.26.0091, Relator Desembargador Luis Soares de Mello, Mogi das Cruzes, negaram provimento, v.u., j. 25/08/2015).

O réu não faz jus a qualquer benefício.

Consoante o art. 387, §2º, do CPP, mantenho o regime prisional acima fixado, pois inexistem informações sobre o comportamento carcerário do acusado para a progressão de regime, consoante o art. 112 da LEP.

Nos termos do §1º do art. 387 do Código de Processo Penal, considerando presentes os requisitos da prisão preventiva, **MANTENHO a custódia cautelar do réu**, ante a manifesta periculosidade que apresenta, o crime por ele praticado, pernicioso e que causa desassossego na sociedade, demonstrando claro desrespeito à vida alheia, sem prejuízo do conhecimento de eventual apelação a ser interposta.

Recomende-se o réu no local em que se encontra preso.

Com base no art. 63, §1º, da Lei nº 11.343/06, decreto o perdimento dos bens e valores apreendidos em favor da União Federal.

Autorizo a destruição ou incineração do estupefaciente apreendido nestes autos, devendo ser preservada pela D. Autoridade Policial quantidade suficiente para exame pericial de contraprova. Da destruição



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**COMARCA DE SÃO PAULO**  
**FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA**  
**1ª VARA CRIMINAL**  
**AV. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020**  
**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**

deverá ser lavrado auto circunstanciado, com remessa de cópia a este Juízo.

Com o trânsito em julgado, officie-se conforme o necessário, tendo em vista o disposto no art. 15, III, da Constituição Federal e extraia-se o DNA do réu, para identificação de seu perfil genético, conforme art. 9º-A da lei n.º 7.210/84.

**P. R. I. C.**

São Paulo, 02 de março de 2017.

***MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA***

***Juíza de Direito***

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,  
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**